

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4784/2536	นาย จำปา ลา น้ำ คำ กับพวก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย สุทธิ หรือ ที่ ลา น้ำ คำ	โจทก์
	นาง แดง เบญจ ชัน ธ์ กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1377, มาตรา 1378

เจ้ามรดกยกที่ดิน ส.ค.1 ให้แก่ จ. บุตรสาว โดยโจทก์ทั้งเจ็ดซึ่งเป็นทายาทไม่ได้ติดตามทวงถามให้ จ. แบ่งที่ดินพิพาทให้แก่ตนแต่กลับปล่อยให้ จ. ครอบครองที่ดินพิพาทเป็นเวลากว่า 30 ปีถือได้ว่า จ. เป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวเพียงผู้เดียวเมื่อ จ. ได้มอบที่ดินพิพาทให้จำเลยทั้งสองโดยจำเลยทั้งสองตกลงจ่ายเงินให้แสดงว่า จ. ได้เจตนาสละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสองตั้งแต่วันทำสัญญาแล้ว การครอบครองของ จ. ย่อมสิ้นสุดลง เมื่อจำเลยทั้งสองยึดถือที่ดินพิพาทโดยเจตนายึดถือเพื่อตนตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จึงมีสิทธิครอบครองทันทีที่ จ. สละสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378

โจทก์ฟ้องว่า นายโหล่ รับมรดกที่ดินพิพาทมาจากบิดามารดาของภรรยาและทำกินมา 60 ปีแล้ว ต่อมาตั้งแต่ปี 2479 นายโหล่มอบให้นางจันส์กับนายหุ้มเป็นผู้ครอบครองทำกินแทน ปี 2502 นายโหล่ได้มอบที่ดินดังกล่าวให้จำเลยที่ 2 นายสุวรรณและจำเลยที่ 1 ทำกินแทน เมื่อนายโหล่ถึงแก่กรรมลงโจทก์ทั้งเจ็ดยังคงให้

จำเลยครอบครองทำกินแทนโจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสองได้ยื่นเรื่องราวขอรังวัดที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งเจ็ด ขอให้พิพากษาว่า โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องอีกต่อไป ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายปีละ 1,200 บาทตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยทั้งสองให้การว่า เดิมที่ดินพิพาทเป็นของนางบุญนางบุญได้ขายที่ดินดังกล่าวให้แก่นายสุวรรณสามีของจำเลยที่ 1 และเป็นพี่ชายของจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองได้ร่วมกันครอบครองทำกินในที่ดินพิพาทเป็นเวลา 30 ปีจนถึงปัจจุบันนี้ นายโหลไม่เคยเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาท ต่อมาจำเลยทั้งสองได้ไปยื่นคำร้องขอออกน.ส.3 ในที่ดินพิพาท นางจันสี โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ยื่นคำคัดค้านแต่ต่อมาได้มาขอถอนคำคัดค้านเพื่อเป็นการตอบแทนการถอนคำคัดค้านจำเลยทั้งสองจึงมอบเงินให้นางจันสีไป ขอให้พิพากษายกฟ้อง

ระหว่างพิจารณาของศาลชั้นต้น นายสุทธิ ลาน้ำคำ บุตรนายโหล นางแพง ลาน้ำคำ ยื่นคำร้องสอดขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมโดยอ้างว่ามีส่วนได้เสียในที่ดินพิพาท ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ที่ 2, ที่ 3, ที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่า ที่ดินพิพาท ส.ค.1 มีชื่อนายโหลเป็นผู้แจ้งการครอบครอง นายโหลถึงแก่กรรมตั้งแต่ปี 2503 นายสุวรรณสามีจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ได้ทำกินบนที่ดินพิพาทตั้งแต่นายโหลมีชีวิตอยู่ และนายสุวรรณถึงแก่กรรมเมื่อปี 2523 ปัจจุบันจำเลยทั้งสองเป็นผู้ครอบครองทำกินบนที่ดินพิพาท ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 หรือจำเลยทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ศาลฎีกาเห็นว่านายโหลได้มอบที่ดินพิพาทให้จำเลยทั้งสองทำกินแทนต่อมาหลังจากที่นายโหลถึงแก่กรรม หากนายโหลยกที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 กับพี่น้องคนอื่น ๆ ด้วยแล้ว ฝ่ายโจทก์ก็น่าจะติดตามทวงถามให้นางจันสีแบ่งที่ดินพิพาทให้กับพวกตนบ้าง แต่ไม่ปรากฏว่าโจทก์คนใดได้กระทำการดังกล่าว กลับปล่อยให้นางจันสีครอบครองที่ดินพิพาทแต่ผู้เดียวมาเป็นเวลากว่า 30 ปี นับแต่นายโหลถึงแก่กรรม และโจทก์เพิ่งมาคัดค้านว่าที่ดินพิพาทเป็นมรดกของนายโหลเมื่อทราบว่าที่ดินพิพาทที่จำเลยทั้งสองไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่ดินที่มีชื่อนายโหลเป็นผู้แจ้งการครอบครองไว้ ประกอบกับโจทก์ที่ 6 และที่ 7 เบิกความในทำนองเดียวกันอีกว่า ไม่ทราบความเป็นมาของที่ดินพิพาท และไม่ทราบว่าปัจจุบันใครเป็นผู้ทำกินอยู่บนที่ดินดังกล่าว จึงเป็นการผิดวิสัยของทนายเจ้าของทรัพย์ และขัดต่อเหตุผลข้อเท็จจริงจึงน่าเชื่อว่าเมื่อนายโหลถึงแก่กรรมได้ยกที่ดินพิพาทให้นางจันสีเป็นผู้มีสิทธิครอบครองแต่เพียงผู้เดียว และเมื่อข้อเท็จจริงต่อมาฟังได้ว่าในวันที่ 2 กรกฎาคม 2530 นางจันสีได้มอบที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสอง โดยจำเลยทั้งสองตกลงจ่ายเงินให้ 2,000 บาทแสดงว่า นางจันสีได้เจตนาสละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่จำเลยทั้งสองแล้วตั้งแต่วันทำสัญญา การครอบครองของนางจันสีย่อมสิ้นสุดลง เมื่อจำเลยทั้งสองยึดถือที่ดินพิพาทโดยเจตนายึดถือเพื่อตนตลอดมาจนถึงปัจจุบันจึงมีสิทธิครอบครองทันทีที่นางจันสีสละเจตนาครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1378

(เพี้ยน พุทธสุตตะ-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ